

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006914-49.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARGARETH BATISTA DOS SANTOS

RECORRENTE: MARILENE BATISTA DOS SANTOS MENDES

RECORRENTE: MARINILDA BELLOMO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROCESSO SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. MEDIDA DE URGÊNCIA SOMENTE PODERÁ SER INTERPOSTA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIR OU NÃO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da fundamentação supra. Sem custas, nem condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5006914-49.2025.4.02.5101

510015375879 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006914-49.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: MARGARETH BATISTA DOS SANTOS

RECORRENTE: MARILENE BATISTA DOS SANTOS MENDES

RECORRENTE: MARINILDA BELLOMO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência/Agravo, interposta pela parte autora em face de decisão dos autos originários, evento 463, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Evento 455 - Em que pese a impugnação apresentada pela parte Autora, mantenho a decisão do Evento 435, eis que de acordo com os parâmetros expressamente determinados no julgado, tendo em vista que o soldo pago é o de 2º Sargento, que, como já mencionado anteriormente, não corresponde ao que era pago à falecida pensionista em fevereiro de 2017.

Assim sendo, determino que *"a pensão militar da parte Autora seja paga com base na rubrica de Segundo Sargento, observando-se os valores estipulados em lei para o soldo de Segundo Sargento, conforme corretamente verificado no contracheque referente ao mês de maio de 2024 (Evento 418)"*.

Com efeito, HOMOLOGO os cálculos do Contador Judicial, com base em maio de 2024, conforme informações dos Eventos 447 e 461.

EXPEÇA-SE o precatório pelo valor constante da tabela apresentada pela Contadoria Judicial (evento 447, CÁLCULO 1).

Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Sem impugnação, voltem-me para o envio do precatório ao TRF-2ª Região.

Sustenta que, *embora, tenha a i. contadoria alertado sobre a diferença nas contas, diante da ausência de observação da decisão contida no V. Acórdão, o D. Juízo proferiu a decisão determinando que a contadoria elaborasse os cálculos, com base no soldo de segundo sargento, deixando de observar que o soldo recebido pela viúva era de valor maior do que o soldo de segundo sargento. Alega que a genitora recebeu por mais de quarenta anos o valor a maior, sempre de acordo com o soldo de primeiro tenente. Todavia, não está sendo respeitado o V. Acórdão que alterou a r. sentença, e determinou que fosse observado o contracheque da genitora. Requer seja o processo remetido a i. contadoria para que sejam os cálculos realizados, de acordo com o valor recebido nos contracheques da Genitora, compatível com o determinado no V. Acórdão, assim como, seja o Recorrido intimado a regularizar os valores que estão sendo pagos de forma mensal as Recorrentes, eis que o Recorrido também não observa a decisão já transitada em julgado neste processo.*

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Pois bem, verifico que o processo se encontra em fase de cumprimento de julgado. Nesse contexto, entendo que é incabível o recurso interposto pelo recorrente.

Os artigos 4º e 5º da Lei nº 10.259/2001 estabelecem que:

“Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva”.

Acrescente-se que a medida de urgência/Agravo de Instrumento somente poderá ser interposta contra a decisão que deferir ou não o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a teor do que estabelecem os artigos 4º da Lei nº 10.259/2001 e artigo 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, o que evidentemente não é o caso.

Acerca do tema, inclusive, há o Enunciado nº 03 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *in verbis*:

“Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”.

Ante o exposto, voto por **NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, nos termos do voto da fundamentação supra. Sem custas, nem condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais. Publique-se e intuem-se as partes e, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.